

א) יצמות סה: גיטין מג: שבת קי"א, ט) נבכת"י טספ: ואמר להס אלהים. וז"ה בפסוק ויצממות, א) [נעיל כד, וס"ג], ד) [נעיל ל:], ט) [ב"ק מד:], ו) [מכות י"א], ו) עירובין י"ז, ח) [נעיל כד, וס"ג], ט) נבכת"י לתא עד כאחר, ולכאורה הוא יתור לשון], י) פסחים מג. סוכה כח. יצמות פד: ב"ק טו. תמורה ז: גדה מת: ט) [ב"ק טו, ע"ש], ט) נבד"ק טספ: ורבי יוסף הגלילי, וכתתי: כר' יוסף הגלילי, ח) ב"ק שס, א) [נמדרב ית], ט) [נמדר"ל עונש, וכתיב בפסחים], ט) [נבתי"ר: לא פריך אפילו לרבנן], ט) [לד ע"ב ד"ה שם], ט) [אג"ל דבין דליחא], ק) [ג"ל בדפוס, ובדפוס"ר: בדפיר], ר) [גל זה עד סופו איחא בדיחא בשבועות כ: וכן בדרכות כ: ס"ל לרבא ק' אלב אבי ס"ל בדרכות שס דנשים חייבות מדרבנן והנה מוס' דהכא אליבא דאבי קיימא וז"ע ואולי אבי חור בו מרע שמעיה מרבא בדרכות שהשיג עליו ששמי משבות דבר], ט) [נבתי"ר: דאגריין לאשמעין דש להס כפרה וכו'],

הנהגות הב"ה

א) תוב' ד"ה מכלל וכו' מתלמוד תורה או מפדיון הבן דהיינו מ"ע: (ט) ד"ה משום דהו' וכו' ומתן לר' יהודה:

מוסף תוספות

א. ואומר השר מקובי דא"צ למיגמר מראיה כפרש"י אלא. מוס' שנים מוצא נמשע"ל ועי' מהרש"ל ועלמ"י שמשפסס מוס' לשעות רש"י. וכן כל דוכתא דאמרין ב' כתובים אין מלמדוין הא איפכא מלמדוין בלא שום קרא אחרנא. שס.

ופדיון הבן. דילפינן לעיל בפירקין (דף טו.) נשים פטורות מלפדות בניהם דכתיב^ט מיפדה תפדה: ולר' יוחנן **בן ברוקא דאמר**. חיונא בפריה ורביה כתיב בנשים היכי יליף מו שאר מנזות עשה שלא הזמן גרמא לחיוב ממורא הא הוו מורא ופריה ורביה שני כתובים הבאין כאחד: **זריכי**. כלומר לאו באין כאחד נינהו ולמימרא דאין מלמדוין אלא גמיר אידך מינייה: **דרכו נכש**. את הארץ במלחמה ואין דרכה כו' וכיון דלא קרינן בה וכבשוה לא קרינן בה פרו ורבו: **סיפק בידו לעשות**. לכדז את אביו שאין אימת אחרים עליו: **לא ספחייז כלל**. אפילו פנויה: **כניחא כו'**. לעיל קאי דלוחינא מילף מת"ת ושניין משום דהוי ת"ת ופדיון הבן כו': **מא"ל**. מילף מת"ת ופדיון הבן שאר מנזות עשה שלא הזמן גרמא לפטור: **פפוגלי ידעי כו'**. תלמידים שבפפוגא ומנו רב אחא בר יעקב שהיה דר בפפוגא כדאמר בהשותפין (ב"ב דף טו.) גבי שטן ופנייה לש"ש נמכוונו דרשה רב אחא בר יעקב בפפוגא אחא שטן ונשקיה אכרעיה: **למען סהיה סורס ה'**. הרי כל התורה הוקשה לתפילין ולא שבקינן הקישא וגמרינן מבנין אב ממנה והקהל לזמן גרמא ולא מתלמוד תורה ופדיון הבן לשלא הזמן גרמא: **ומדמלוט עשה שהזמן גרמא נשים פטורות שלא הזמן גרמא נשים חייבות**. מדאגטריין למיכתב היקישא למיפטרניהו מוזמן גרמא מכלל דבשאר מנזות חייבות: **כניחא כו'**. פלוגתא הא במסכת שבת (דף סו.) ובפרק בתרא דעירובין (דף ס"ה:) **מא"ל** א"כ איפכא איכא למילף דשלא הזמן גרמא נשים פטורות: ומשני **מאן שמעת ליה האי סברא ר"מ**. בעירובין ולדידיה לא אגטריין היקישא אלא כדגמרינן ברישא מבנין אב וגמר מראיה דהוי מנזות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות דוקשא לן לעיל וילף ממנה והקהל לחיובא ר"מ סבר שני כתובין הבאים כאחד אין מלמדוין: ופרכינן ולרבי יהודה **דאמר מלמדוין**. בטההדין צפ'

ד' מיתות (דף סו:) ואמר נמי בעירובין (דף י"ז:) דתפילין מנזות עשה שלא הזמן גרמא מא"ל מהיכא חיתי פטורא למנזות עשה שהזמן גרמא: **משום דהוי שמחה כו'**. ולא כסריא לן כאב"י דאמר לעיל אשה בעלה משמחה: **לכל עונשין**. ולאזין ט) עונשין מלקות הן: **דבי ר' אליעזר סגא כו'**. לאו לפרוש מתני' מייתי לה אלא אידי דאיתניא עונשין מייתי נמי אגב מהיכא איתרבו לדיני ממונ ומיטה למות על ידן ההורגן: **לכל מיתוס**. שיתחייב והורגן עליהם מיתה וכן השור כופר: **הך קמייסא**. דמישתעי בקרבן שבעת הפקדון דגול הגר צפ'

נשא: דחיוסה היא. דאי ליתא בכלל דינין אין לה חיים הכל גוזלין אותה והיא גוזלת את אחרים והכל דזילין הימנה: **אבל כופר**. והמית איש או אשה דמשתעי גבי כופר דשור המועד שהרג את האדם:

דאריא

א"כ ליכא אלא צ' כתובים ומאי מתרץ ט) ר' יהודה דאמר מלמדוין ממ"ע שהזמן גרמא אימא דנילף לחיוב ממנה והקהל וי"ל דמוקי קידוש היום כהדי מלא והקהל והוו ג' כתובים ואין מלמדוין ונשים י) חייבות בקידוש היום מן התורה דכתיב (שמות כ) זכור את יום השבת וזכרה על היין וכל שיטנו בשמירה ישנו בזכירה והני גשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירה: **משום בפרה חם רחמנא ע"יה**. וא"ת כ"ש דאס לא נכתבה חם עליה טפי דאין עליה לא עונש ולא חטא וי"ל דמכל מקום אגטריין א

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

לה.

ולרבי יוחנן בן ברוקא ניהוו **מורא ופריה ורביה שני בתובין**. וא"ת אמאי לא ט) קאמר לרבנן ליהוו מורא ומנוזה צ' כתובים ולמאי דפרישית לעיל^ט דתרווייהו זריכי אחי שפיר: **מבב"ל רב"ע ש"א** הזמן גרמא נשים חייבות. פי' בקונטרס מדאגטריין קרא להיקישא למיפטר נשים מוזמן גרמא מכלל דמ"ע

שלא הזמן גרמא נשים חייבות פירוש דאי ה"א פטורות אמאי אגטריין הקישא דתפילין למיפטר נשים מוזמן גרמא בלאו הכי נמי הוה יעשינן השמא כשלא הזמן גרמא נשים פטורות כ"ש דזמן גרמא ולא נהירא דהיכי מצי שתיק מהקישא דתפילין אדרבה אי שתיק מיניה הוה ילפינן ממנה והקהל דמ"ע שהזמן גרמא דנשים חייבות לכך פירש ר"י מכלל דמ"ע שלא הזמן גרמא נשים חייבות דאי פטורות הוה ליה למיכתב היקישא דתורת ה' בפין על ת"ת או על פדיון הבן להקישא אליו ולומר כי היכי דנשים פטורות מתלמוד ט) או מפדיון דהיינו מ"ע שלא הזמן גרמא ה"ג פטורות מכל מ"ע שלא הזמן גרמא כמו דמקיש לפטור דהזמן גרמא לתפילין אלא ש"מ מדכתב האי היקישא לתפילין דהוי הזמן גרמא מכלל דשאר מנזות עשה שלא הזמן גרמא חייבות:

א"ר א"מ"ד תפילין הוי מ"ע ש"א הזמן גרמא **מאי איכא** זמימר. פי' הקונטרס דלדידה איפכא הוה לן למימר דשלא הזמן גרמא נשים פטורות מתפילין ושהזמן גרמא נשים חייבות ממנה והקהל דסבר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים לעיל מאן שמעת ליה דתפילין לא הוו זמן גרמא רבי מאיר וסבר לה אין מלמדים ופירש בקונטרס דלדידיה לא אגטריין הקישא אלא כדגמרינן לעיל מבנין אב וגמרינן מראיה דהוי מ"ע שהזמן גרמא ונשים פטורות דקשא לן מילף ממנה והקהל לחיובא ר"מ סבר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים עכ"ל^א והיינו טעמא דמ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות דדוקא במנה והקהל כתב רחמנא לומר דחייבות אבל כל מ"ע שהזמן גרמא בעלמא נשים פטורות דכיון דאין מלמדוין הוו כמו מיעוטא דוקא הני חייבות אבל אחרניי לא^ב וא"ת תינת זמן גרמא אבל שלא הזמן גרמא מנא ליה דחייבות וי"ל כיון דת"ת ופדיון הבן הוו שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדוין הוו כמו מיעוטא דוקא הני פטורות אבל שלא הזמן גרמא בעלמא נשים חייבות:

משום דהוי שמחה מצה והקהל ש"ששה כתובים הבאים באחד. וא"ת תרצת ההיא דמ"ע שהזמן גרמא דפטורות דליכא למילף ממנה והקהל א' דאיכא שמחה בהדיהו הווי שלשה כתובים הבאים כאחד דנילף לחיוב ממנה והקהל וי"ל דמוקי קידוש היום כהדי מנא והקהל והווי ג' כתובים ואין מלמדוין תורה ופדיון הבן וי"ל דלית ליה דר' יוחנן בן ברוקא והוו להו ג' כתובים הבאים כאחד ת"ת ופדיון הבן ופריה ורביה וא"ת ולאב"י דאמר לעיל דף לז:) אשה בעלה משמחה הווי שלשה כתובים הבאים כאחד דנילף לחיוב ממנה והקהל וי"ל דמוקי קידוש היום כהדי מנא והקהל והני גשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירה: **משום בפרה חם רחמנא ע"יה**. וא"ת כ"ש דאס לא נכתבה חם עליה טפי דאין עליה לא עונש ולא חטא וי"ל דנשים בדיחא כגון גבי עריות:

איש

עין משפט ונר מצוה

שפא א מיי' פ"ב מהל' ע"ז הל' ג סמג לאזין נא:

שפח ב מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הל' ה סמג לאזין קסה:



תורה אור השלם

1. ויבדק אתם אֱלֹהִים וְאָמַר לָהֶם אֱלֹהִים פָּרוּ וּרְבוּ וּמִלֵּא אֶת הָאָרֶץ וּבִקְשׁוּהָ וַיְרֹד בְּרִגְתָּ הָיִם וּבַעֲוֹן הַשָּׁמַיִם וּבְכָל חַיָּה הִרְמִשֶׁת עַל הָאָרֶץ:

בראשית א
בז' וַיִּבְרָא לָךְ לָאוֹת עַל הָאָרֶץ וְלִזְכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּזְכָּר תּוֹרַת יְיָ בְּפִיךָ בֵּין יְדֵי הַזָּקֶה הַיְצָאךָ יְיָ מִמִּצְרָיִם:

שמות יג ט

3. דבר בני ישראל אל אלהים ואלהים יעשה מכל חטאת האדם בפיך בן יד ואשמע דקדש הווא:

4. ואלה הדברים אשר יעשה מכל חטאת האדם בפיך בן יד ואשמע דקדש הווא:

5. ואם שור נזח הוא מתבול שלשם ודעוהו בבעליו ולא ישמחנו ודמיית איש או אשה ידור יסקל וגם בעליו יקמו:



מוסף רש"י

על שניהם הוא אומר כו'. דלשה נמי משקיה בפריה ורביה (גיטין מג.) דסיפק בידו לעשות. יכול, שאין מוזה בידו (לעיר ז'). פפוגאי. בני פפוגא. שס מקום (ב"ק ד). הניחא למי"ד תפילין מצות עשה שהזמן גרמא. וקסבר ליה לאו זמן תפילין אי"י שבת וי"ע לאו זמן תפילין הילכך כיון דאיכא שעתא דלא ממיחי צה זמן גרמא הו"א (לעיר ז'). תפילין מצות עשה שלא הזמן גרמא. מנזות תפילין כל שעה גס בשבת דאי מפקס הוי להו זמן קטע (עירובין צו.). לכל עונשין שבתורה. לאו זכרת, אבל עשה לא הוי עונש, הלכך מנזות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, אבל לא מעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא נשים חייבות (יבמות טז.). מכאן שהשנים חייבות על כל לא מעשה שבתורה שהרי עונשן מלקות (פסחים מג.). אשר תשים לפניהם. טולן בכלל (ב"ק סו.). הך קמייסא. איש או אשה כי יעשו דמשמע בקרבן (שם). משום כפרה חם רחמנא. דמיהוי כאש לענין כפרה (שם). משום דחיותה היא. דאי לא הואי בכלל דינין הוי פרשי מגרי מיה (שם).